

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5359/2531

นาย จาง ผิว สุข กับพวก
การรถไฟแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 143

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
52

การที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยสับกันไปโดยนำค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายของโจทก์รายหนึ่ง ไปคำนวณเป็นค่าชดเชยของโจทก์อีกรายหนึ่งเป็น
กรณีที่คำพิพากษาศาลแรงงานกลางผิดพลาดเล็กน้อย ศาลฎีกาย่อมเห็นสมควรแก้ไข
ให้ถูกต้อง และสำหรับโจทก์ที่ 2 มิได้ขอให้จ่ายดอกเบี้ยมาด้วย ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ 2 จึงเป็นการพิพากษาเกินไปจากคำขอ
ของโจทก์เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องในข้อนี้ด้วย

เนื่องจากศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งยี่สิบ
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้าง จนกว่าชำระเสร็จ จำเลยทั้งยี่สิบ
สำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าสำหรับโจทก์ที่ 9, ที่ 10, ที่ 11,
ที่ 12, ที่ 13, และที่ 14 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยสับกันไป

โดยนำค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ที่ 9 ไปคำนวณเป็นค่าชดเชยของโจทก์ที่ 11 นำค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ที่ 10 ไปคำนวณเป็นค่าชดเชยของโจทก์ที่ 12 นำค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ที่ 11 ไปคำนวณเป็นค่าชดเชยของโจทก์ที่ 13 นำค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ที่ 12 ไปคำนวณเป็นค่าชดเชยของโจทก์ที่ 14 นำค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ที่ 13 ไปคำนวณเป็นค่าชดเชยของโจทก์ที่ 9 นำค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ที่ 14 ไปคำนวณเป็นค่าชดเชยของโจทก์ที่ 10 ซึ่งเป็นกรณีที่คำพิพากษาศาลแรงงานกลางผิดพลาดเล็กน้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง และสำหรับโจทก์ที่ 2 มิได้ขอให้จ่ายดอกเบี้ยมาด้วย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ 2 จึงเป็นการพิพากษาเกินไปจากคำขอของโจทก์เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องในข้อนี้ด้วย"

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาตะพินธุ)